ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

2012

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ 5

2. ПРАВНА РАМКА 6

3. ДЕЙНОСТ НА ФОНДА 7

3.1 СРЕДСТВА НА ФОНДА **8**

3.1.1 ВНОСКИ **9**

3.1.2 ИНВЕСТИЦИИ **11**

3.2 УЧАСТНИЦИ **14**

3.3 КЛИЕНТСКИ АКТИВИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ **16**

3.4 ПОТЕНЦИАЛНА СУМА НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА СХЕМАТА **21**

3.5 МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ **27**

4. НАСОКИ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ПРЕЗ 2013 Г. 28

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. **СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОНДА КЪМ 31.12.2012 г.**

2. **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БРОЯ НА ЗАЩИТЕНИТЕ КЛИЕНТИ И ПОТЕНЦИАЛНАТА КОМПЕНСАЦИЯ, ПО ГРУПИ КЛИЕНТСКИ АКТИВИ КЪМ 31.12.2012 г.**

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

АББ – Асоциация на банките в България;

БАЛИП – Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници;

БАУД – Българска асоциация на управляващите дружества;

БНБ – Българска народна банка;

БФБ – Българска фондова борса;

ДЦК – Държавни ценни книжа;

ЕИП – Европейско икономическо пространство;

ЕК – Европейска комисия;

ЕС – Европейски съюз;

ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа;

ЗПФИ – Закон за пазарите на финансови инструменти;

ИП – Инвестиционни посредници;

КФН – Комисия за финансов надзор;

МФ – Министерство на финансите;

ПС - Парични средства;

ПУДФКИ – Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите;

РС – Разплащателна сметка;

СП – Сметна палата;

ТБ – Търговски банки;

УД – Управляващи дружества;

УС – Управителен съвет;

ФИ - Финансови инструменти;

ФКИ – Фонд за компенсиране на инвеститорите;

EFDI – European Forum of Deposit Insurers (Европейски форум на институциите за гарантиране на депозитите).

1. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Дейността на Фонда се ръководи от Управителен съвет, който през 2012 г. бе в следния състав:

- Милети Младенов – председател
- Теодора Дренска – зам. председател*
- Ирина Марцева - член
- Атанас Бойчев - член
- Павлина Аначкова-Кантарева - член

Управителният съвет (УС) обсъжда всички въпроси, касаещи дейността на Фонда, подготвя и приема вътрешните нормативни актове на организацията.

През 2012 г. са проведени 15 заседания на УС, на които са обсъдени 49 въпроса и са взети 35 решения.

Председателят на УС ръководи оперативната дейност на Фонда, изпълнявана от администрация, която към 31.12.2012 г. е в състав от четири човека.

*Член на УС от 25.01.2012 г. До тази дата УС се състои от 4 човека – председател и трима члена.

През 2012 г. не възникнаха обстоятелства за изплащане на компенсации от Фонда. Дейността на Фонда беше насочена предимно към събиране на дължимите от инвестиционните посредници вноски в установения от закона срок; управление на средствата на Фонда в съответствие с *„Инвестиционната политика на ФКИ“*; събиране и анализ на информацията за клиентските активи, управлявани от участниците в схемата.

През 2012 г. бяха направени важни изменения в нормативната уредба на Фонда, като УС участваше активно в подготовката и обсъжданията на проектите.

В края на 2012 г. УС определи размера на годишната вноска във Фонда за 2013 г. като за четвърта поредна година запази по-ниска вноската по финансовите инструменти, с което се цели облекчаване разходите на инвестиционните

посредници, чиято дейност бе засегната от световната финансова криза.

През изминалата година от схемата отпаднаха 4 инвестиционни посредника и 4 управляващи дружества, а един нов посредник се включи във Фонда.

Особено значение за успешната дейност на Фонда имаше сътрудничеството с национални институции и организации като КФН, БНБ, МФ, АББ, БАЛИП, БАУД и др.

2. ПРАВНА РАМКА

Дейността на Фонда е регламентирана в ЗППЦК, ЗПФИ, ПУДФКИ, Наредба № 23 и 46 на КФН, както и в приетите от УС вътрешни нормативни актове.

През изминалата година УС на Фонда се включи в подготовката и обсъждането на редица промени в нормативната уредба, касаеща дейността на Фонда.

През м. април 2012 г. бе приета Наредба № 46 на КФН, с която се регламентира редът и начинът за изплащане на компенсации от Фонда. Проектът на наредбата бе изготвен с активното участие на Фонда.

В края на 2012 г. бяха направени важни законодателни промени в ЗППЦК. Внесен бе текст, който урежда преизчисляването на вноската във Фонда при отнемане лиценза на инвестиционен посредник; прецизирана бе уредбата, третираща вземанията на клиентите при обявяване на посредник в несъстоятелност; въведено бе изискване за уредени задължения към Фонда при доброволно връщане на лиценза от инвестиционните посредници.

Променена бе и уредбата, която регламентира данъчното облагане на Фонда. Считано от 01.01.2013 г., Фондът няма да заплаща корпоративен данък, който не е присъщ за организации от този тип.

Промените в европейската директива за схемите за компенсиране на инвеститорите, предложени от ЕК

през 2010 г., не влязоха в сила и през 2012 г. Обсъждането им бе преустановено, докато не се приемат измененията в директивата за схемите за гарантиране на влоговете.

През 2012 г. дейността на Фонда бе в съответствие с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Фонда.

3. ДЕЙНОСТ НА ФОНДА

Основна дейност на Фонда е изплащането на компенсации на клиентите на инвестиционен посредник, в случай че посредникът изпадне в несъстоятелност и не може да възстанови паричните средства (ПС) или финансовите инструменти (ФИ) на клиентите си. През 2012 г. не се наложи изплащане на компенсации от Фонда.

Съгласно нормативната уредба компенсации от Фонда се изплащат с предварително събрани средства от участниците в схемата за компенсиране, които имат лиценз за извършване на инвестиционни услуги, издаден от КФН. Участници във Фонда са инвестиционните посредници, управляващите дружества и банките-инвестиционни посредници. Основната част от средствата на Фонда се формира от вноски на участниците.

Получените средства от участниците се инвестират съгласно нормативните ограничения за сигурност и ликвидност.

Друг аспект на дейността на Фонда е анализът на информацията за клиентските активи и броя на клиентите, подлежащи на компенсация. Чрез този анализ се изчисляват евентуалните компенсации, които Фондът би изплатил в случай на фалит на ИП. Така се оценява експозицията на Фонда към участниците, но също и адекватността на нивото на събраните средства.

Дейността на Фонда подлежи на контрол от КФН и СП, които следят за спазването на нормативните изисквания и целесъобразността на извършените разходи.

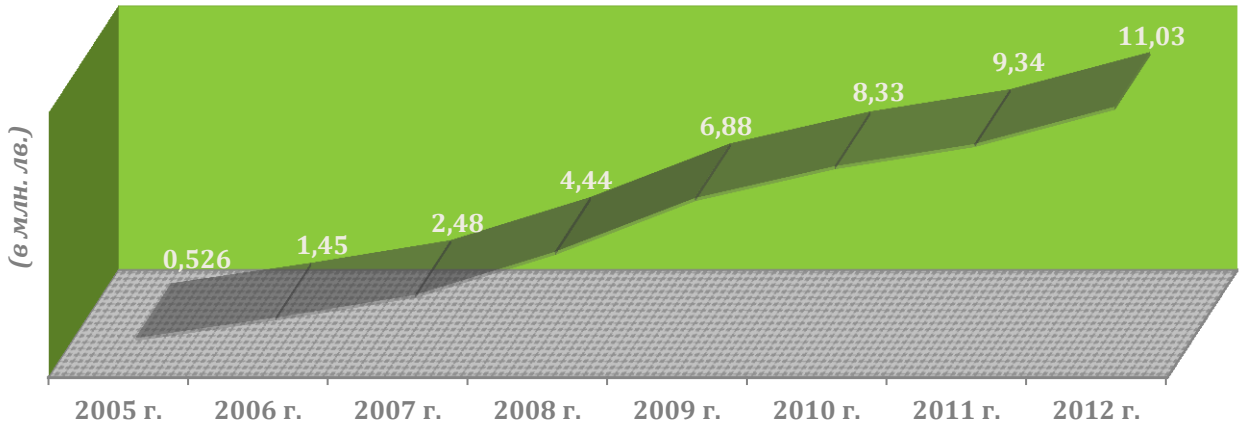
3.1 СРЕДСТВА НА ФОНДА

Средствата на Фонда се формират от получените вноски на участниците в схемата, както и от приходите от инвестиции. Към 31.12.2012 г. средствата на Фонда са 11,03 млн. лв., инвестирани в краткосрочни депозити и в ДЦК. Събирането, инвестирането и разходването на средствата на Фонда се осъществява съгласно разпоредбите на ЗППЦК, ПУДФКИ и вътрешните правила на Фонда, като тези дейности се контролират от СП и КФН.

На Фиг. 1 е представена сумата на средствата на Фонда към края на всяка година. Най-голям абсолютен прираст на годишна база се наблюдава към края на 2009 г., когато средствата нарастват с 55% - от 4,44 млн. лв. в края на 2008 г. на 6,88 млн. лв. към края на 2009 г. Причина за това е все още високата база за изчисляване на вноската, преди да бъде засегната от кризата, но също и високата доходност по депозитите, която бе реализирана през 2009 г. Нарастването на средствата през 2012 г. в сравнение с 2011 г. е с 1,69 млн. лв. или 18% на годишна база.

Фиг. 1

Средства на Фонда към 31 декември



Източник: ФКИ

В края на всяка година УС приема проект на бюджет за административните разходи за следващата година, който подлежи на одобрение от КФН. През 2012 г. бюджетът на Фонда е в размер на 385 хил. лв. Действителните разходи за издръжка на Фонда са 86,8% от годишния бюджет, т.е. реализирана е икономия от 13,2%.

За 2012 г. печалбата на Фонда преди облагане с данъци е в размер на 849 хил. лв., върху които е внесен корпоративен данък в размер на 85 хил. лв.[1] Така нетната печалба на Фонда за 2012 г. е 764 хил. лв.

3.1.1 ВНОСКИ

При включване в схемата за компенсиране на инвеститорите инвестиционните посредници и търговските банки – инвестиционни посредници правят встъпителни вноски на сума от 2500 лв. или 15 000 лв., в зависимост от лиценза им.[2] През 2012 г. постъпленията от встъпителни вноски са в размер на 2500 лв.

На годишна база всички участници правят вноски в зависимост от размера на управляваните от тях клиентски активи, подлежащи на компенсация.

Размерът на вноската за 2012 г., определен с решение на УС, е както следва:

- 0,5 на сто от средномесечната сума на защитените парични средства през 2011 г. и
- 0,05 на сто от средномесечната сума на останалите клиентски активи, подлежащи на компенсация през 2011 г.

Постъпленията от годишни вноски през 2012 г. са на сума 881,5 хил. лв.[3]

На Фиг. 2 е представено разпределение на годишната вноска по ИП и ТБ за периода 2005-2013 г.

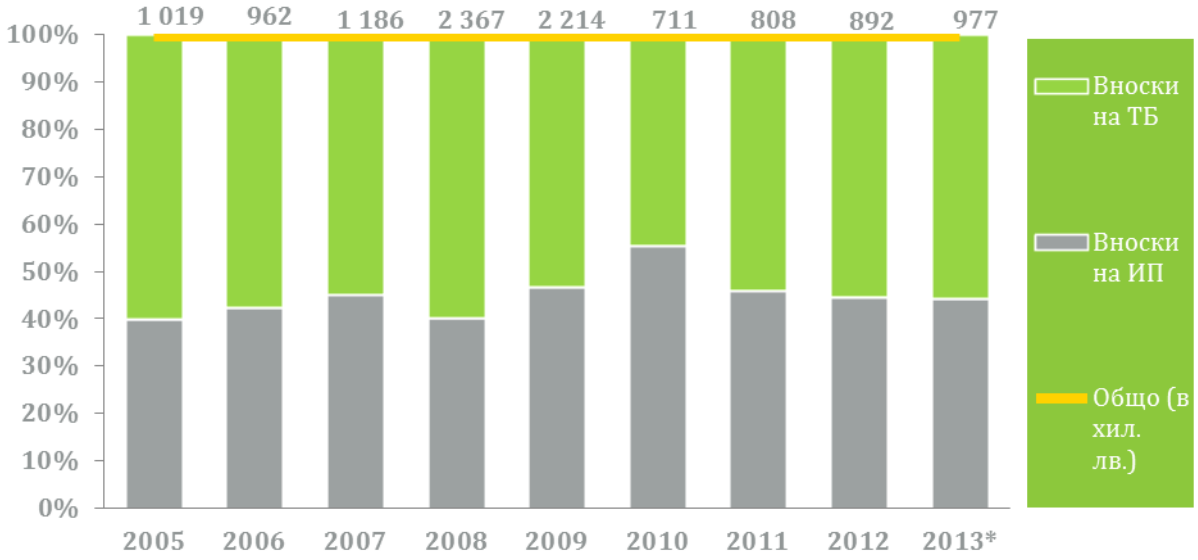
[1] Печалбата за годината се формира от финансовите приходи, увеличени (намалени) с печалбата (загубата) от преоценката на ДЦК, и намалени с административните разходи на Фонда за годината.
[2] ИП с ограничен лиценз не участват във Фонда.
[3] През 2012 г. по сметката на Фонда са постъпили една четвърт от дължимата годишна вноска за 2011 г., която се прави в срок до 30.01.2012 г., и три четвърти от дължимата вноска за 2012 г.

Годишната вноска за 2012 г. е 897 хил. лв. срещу 808 хил. лв. през 2011 г., т.е. отбелязва се ръст от 11%[4].

Увеличението се дължи на нарастване базата, върху която се изчисляват вноските.

Фиг. 2

Разпределение на приходите от вноски на ИП и ТБ



**Данните за 2013 г. са предварителни.*

Източник: ФКИ

Към края на 2012 г. базата за изчисляване на вноската бележи значителен ръст, като се доближава до максималните стойности, които бяха регистрирани преди кризата, но все още не ги достига. Вноската все още е над два пъти по-ниска от максималните стойности, които бяха отчетени през 2008 г., като фактор за това е и намалението в размера на годишната вноска по ФИ. Делът на плащаните от ТБ вноски във Фонда за 2012 г. се запазва на почти същото ниво като през 2011 г. - около 55%.Предварителните изчисления сочат, че вноската за 2013 г. се очаква да

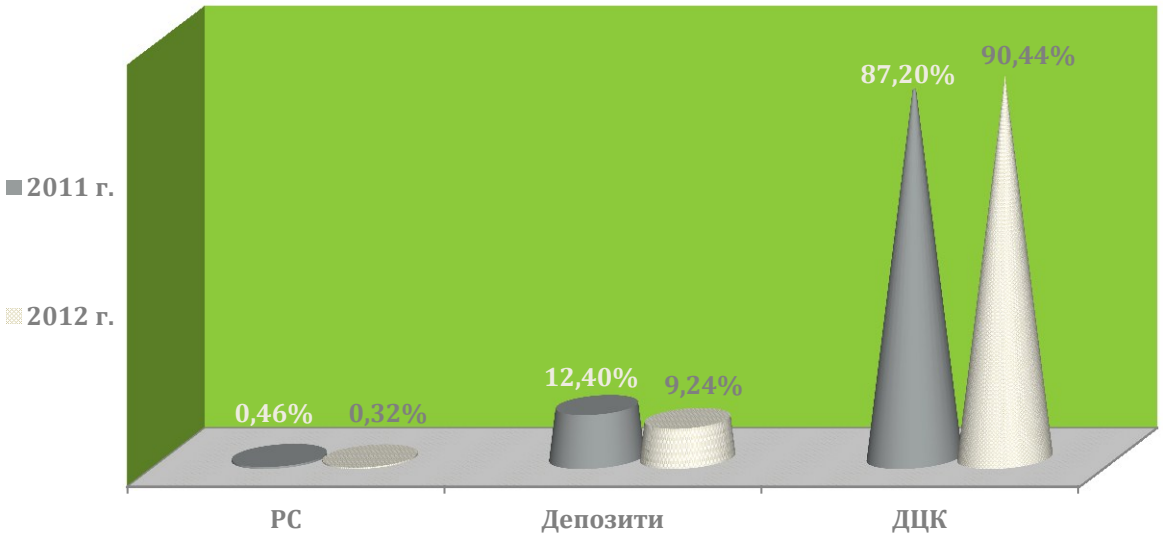
[4] Годишната вноска за 2012 г. се плаща на четири равни части след края на всяко тримесечие. През 2012 г. във Фонда постъпват само три части от годишната вноска за 2012 г., а четвъртата постъпва в началото на 2013 г.

бъде с около 100 хил. лв. по-голяма от вноската за 2012 г.

3.1.2 ИНВЕСТИЦИИ

Средствата на Фонда се инвестират в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и приетата от УС *„Инвестиционна политика”.* Инвестиционните решения са съобразени с изискванията за сигурност, ликвидност и доходност, съобразно пазарните възможности. Съгласно нормативната уредба Фондът може да държи средствата си във финансови инструменти, издадени или гарантирани от държавата, краткосрочни депозити в търговски банки и в БНБ. Структурата на портфейла на Фонда към края на 2012 г. и 2011 г. е представена на Фиг. 3.

Фиг. 3
Структура на портфейла



**РС - разплащателни сметки*

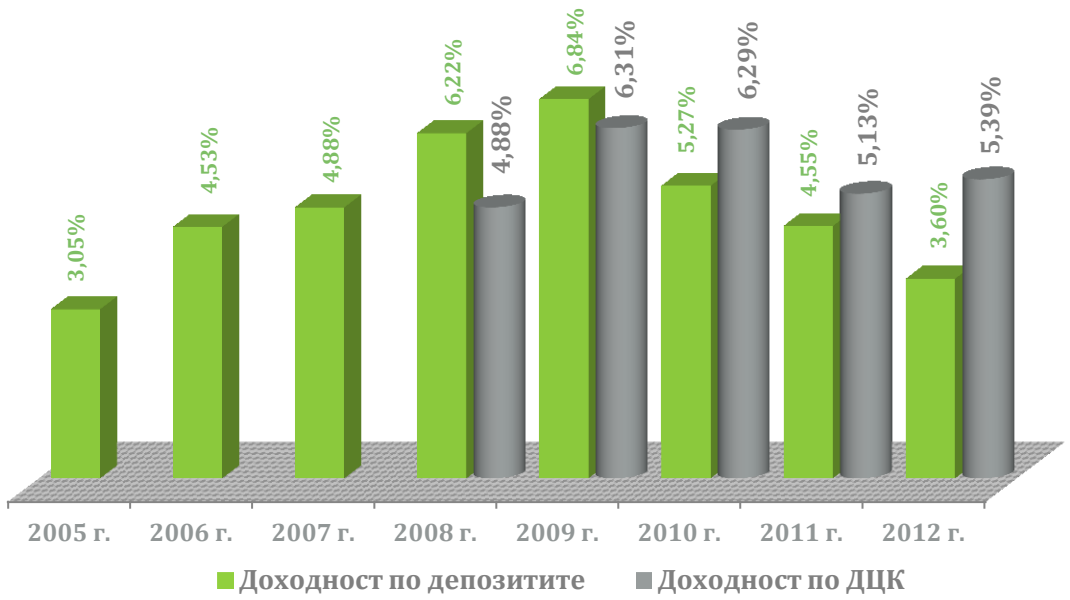
Източник: ФКИ

Делът на портфейла в ДЦК е нараснал от 87,2% през 2011 г. на 90,43% през 2012 г. Това увеличение е главно за сметка на депозитите, които спадат до приблизително 9% от портфейла. Средствата по разплащателни

сметки продължават да са минимални.

Приходите от инвестиции на Фонда включват лихви по депозити, купони от ДЦК и печалба (загуба) от преоценка на ДЦК. През 2012 г. приходите от инвестиции на Фонда са 1 167 хил. лв. при 542 хил. лв. през 2011 г. Причина за увеличението на приходите е отчетената печалба от преоценка на ДЦК, поради значително покачване на цените на държавните облигации през втората половина на 2012 г. Реализираната средна доходност от лихви по депозитите и ДЦК за периода 2005 - 2012 г. е представена на Фиг. 4.[5]

Фиг. 4
Средна доходност на инвестициите



Източник: ФКИ

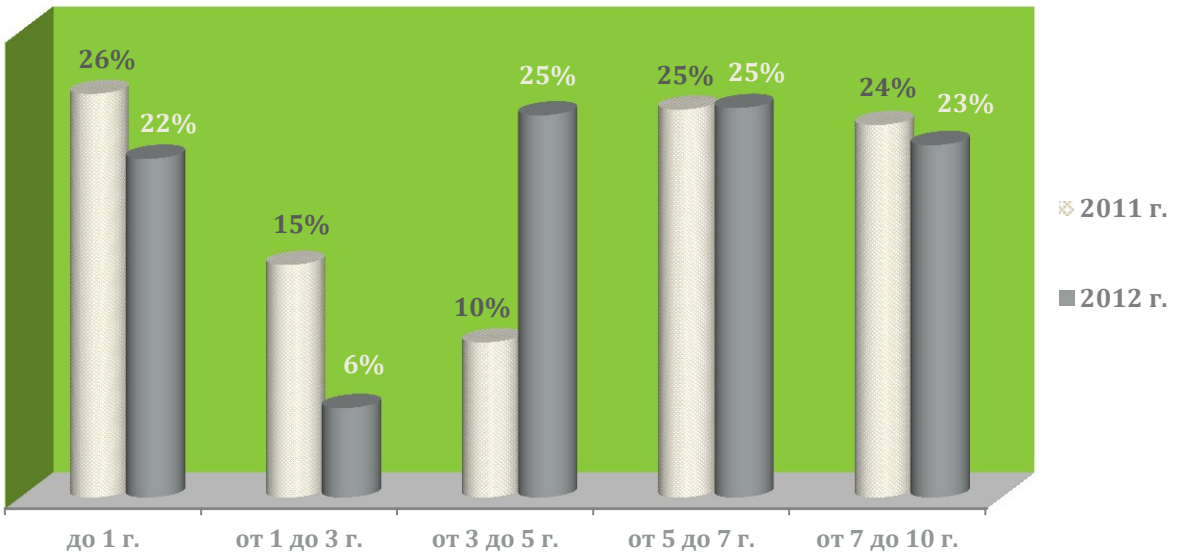
През 2012 г. средната реализирана доходност от лихви по депозити е в размер на 3,60%, а от купони от ДЦК 5,39%. Наблюдава се намаление на доходността по депозитите на годишна база, което се дължи на спадане на лихвеното равнище по депозитите през

[5] Средната доходност на инвестициите е изчислена като частно от сумата на получения доход от инвестициите през годината (съответно лихви от депозити и купони от ДЦК) и среднопретеглената сума на портфейла в депозити и в ДЦК. Приходите от преоценката на ДЦК не са включени.

2012 г. Средната доходност от купони от ДЦК се запазва на ниво, близко до реализираното през 2011 г.

Структурата на портфейла по падежи е представена на Фиг. 5. Включени са инвестициите в ДЦК и в краткосрочни депозити. Делът на инвестициите със срок до 5 г. е около 53%, като се наблюдава значително увеличение на инвестициите със срок от 3 до 5 години, което е за сметка на намаление на инвестициите с матуритет от 1 до 3 години. Трите групи с най-голям матуритет имат приблизително еднакъв дял - около 25%. Най-малък е делът на инвестициите със срок от 1 до 3 години (6%).

Фиг. 5
Падежна структура на портфейла



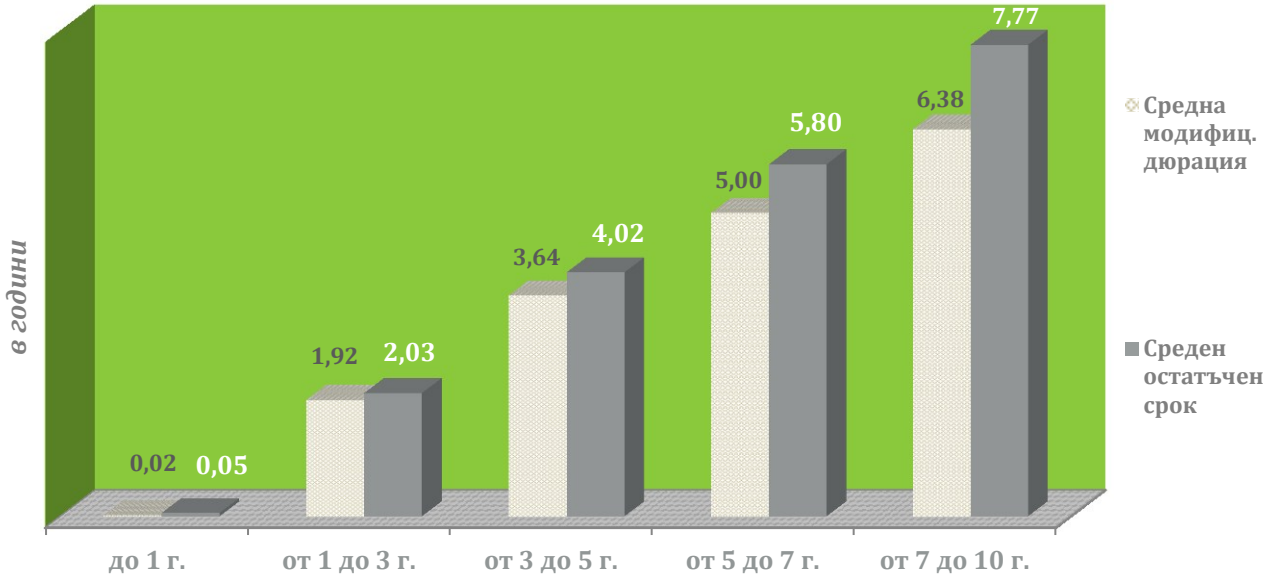
Източник: ФКИ

На Фиг. 6 са представени модифицираната дюрация и средният остатъчен срок на инвестициите в ДЦК, спрямо падежната им структура към 31.12.2012 г.

Среднопретеглената модифицирана дюрация на портфейла от ДЦК към 31.12.2012 г. е 4,10 години срещу 3,08 години към 31.12.2011 г. Средният остатъчен срок на

инвестициите на Фонда в ДЦК е 4,79 години към 31.12.2012 г. при 4,29 години към края на 2011 г.[6]

Фиг. 6
Модифицирана дюрация и матуритет на ДЦК



Източник: ФКИ

3.2 УЧАСТНИЦИ

През изминалата година от българската схема за компенсиране на инвеститорите отпаднаха 4 ИП и 4 УД. Някои от тях върнаха лиценза си, а на други той бе отнет от КФН като административна мярка. Лицензът на един посредник беше трансформиран в ограничен, което наложи изключването на този участник от схемата, тъй като съгласно ЗПФИ инвестиционните посредници с ограничен лиценз не участват във Фонда.

През 2012 г. КФН издаде частичен лиценз на един нов посредник (с минимално изискуем капитал 250 хил. лв.), който се присъедини към Фонда.

[6] Средният матуритет на портфейла е изчислен като сума от сроковете на всички инвестиции, претеглени с дела на съответната инвестиция в общата сума на инвестираните средства.

Така към 31.12.2012 г. участниците във Фонда са 98 на брой, от тях 46 са ИП, 23 са ТБ и 29 са УД. За периода 2009-2012 г. от схемата отпаднаха общо 32 посредника, а новоприсъединилите се са 4. В Табл. 1 е даден броят на отпадналите ИП и УД за периода 2009 - 2012 г.

Табл. 1 Брой на участниците, отпаднали от схемата за компенсиране

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	ОБЩО:
ИП	3	9	5	4	**21**
УД	-	6	1	4	**11**

Източник: ФКИ

Към края на 2009 г. първите посредници, които върнаха лицензи си, бяха общо 3 на брой. През 2010 г. рекорден брой участници във Фонда върнаха лицензи си - 9 ИП и 6 УД. През следващите години тенденцията за връщане на лицензи се запази, макар и от по-малко участници. Повечето от отпадналите ИП бяха с частичен лиценз.

Броят на българските ИП с клонове в чужбина към 31.12.2012 г. е 4, като някои от тях имат клонове в повече от една държава-членка на ЕС или ЕИП.[7] Държавите, в които са установени клонове на български ИП, са общо 7 (Полша, Чехия, Словакия, Норвегия, Холандия, Италия и Румъния). [8]

Българските посредници, работещи на принципа "свободно предоставяне на услуги", са 14 на брой, като в тях се включват и 3 от посредниците с установени клонове.

[7] Съгласно публикуван на сайта на КФН списък на ИП, които имат право да извършват и предоставят инвестиционни услуги на територията на други държави-членки към 30.10.2012 г.

[8] Фондът защитава клиентите на български инвестиционни посредници, извършващи дейност чрез клон или чрез свободно предоставяне на услуги в други страни-членки на ЕС.

Държавите, в които се предоставят услуги на принципа на "свободно предоставяне на услуги", са всичките 26 страни-членки на ЕС и една страна от ЕИП. Тези данни сочат, че българските инвестиционни посредници развиват дейността си и на чуждия капиталов пазар.

3.3 КЛИЕНТСКИ АКТИВИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

Фондът гарантира 90% от вземанията на клиентите на инвестиционните посредници, но максималната сума на компенсацията за едно лице не може да надхвърля 40 000 лв. По данни от участниците във Фонда общата сума на клиентските активи, подлежащи на компенсация към края на 2012 г., е 2,09 млрд. лв., в т.ч. ПС и ФИ. Незащитените от Фонда активи са 11,5 млрд. лв. В Табл. 2 е представено разпределение на клиентските активи по групи посредници.

Табл. 2 Клиентски активи, управлявани от участниците към 31.12.2012 г.

	Защитени клиентски активи към 31.12.2012 г.	Защитени клиентски активи към 31.12.2011 г.	Изменение на годишна база	Незащитени клиентски активи към 31.12.2012 г.	Незащитени клиентски активи към 31.12.2011 г.	Изменение на годишна база
	(1)	(2)	[3=(1-2)/2]	(4)	(5)	[6=(4-5)/5]
ФИ - ТБ	1 411 008 591	1 086 854 631	30%	8 873 712 538	8 772 371 876	1%
ФИ-ИП	631 469 312	485 912 114	30%	2 606 506 187	4 107 299 877	-37%
ПС-ИП	35 849 912	34 029 883	5%	14 023 773	11 987 154	17%
ФИ-УД	12 254 825	5 005 689	145%	32 709 217	36 335 039	-10%
ПС - УД	710 527	107 991	558%	146 231	238 020	-39%
ОБЩО:	2 091 293 166	1 611 910 308	30%	11 527 097 945	12 928 231 966	-11%

**ФИ –финансови инструменти; ПС – парични средства* *Източник: ФКИ*

Защитените клиентски активи към 31.12.2012 г. нарастват значително - с 30% в сравнение с 31.12.2011 г. Наблюдава се увеличение на клиентските активи при всички участници, като то е по-съществено за ФИ. ТБ продължават да държат най-голяма част от защитените ФИ, като към 31.12.2012 г. тяхната сума достига 1,4 млрд. лв. срещу 1,09 млрд. лв. година по-рано. При УД увеличението е значително, както за ФИ, така и за ПС. Въпреки по-голямата стойност на защитените ФИ в края на 2012 г., средномесечната им сума за 2012 г. е около 1,5 млрд. лв. и все още изостава от предкризисните нива.

Към 31.12.2012 г. делът на събраните от Фонда средства (11,03 млн. лв.) в защитените клиентски активи (2,09 млрд. лв.) е 0,53%. Съгласно чл. 77т, ал. 1 от ЗППЦК, когато средствата на Фонда надхвърлят 5% от общия размер на клиентските активи при всички посредници, се преустановява събирането на вноски от участниците. Към 31.12.2012 г. 5% от клиентските активи възлизат на 104 млн. лв. (5% от 2,09 млрд. лв.), срещу 80,1 млн. лв. към 31.12.2011 г. За същия период разполагаемите ресурси на Фонда са нараснали само с 1,7 млн. лв. (от 9,34 млн. лв. към края на 2011 г. на 11,03 млн. лв. към края на 2012 г.).

Незащитените активи бележат спад от 11% на годишна база. Най-съществена е промяната при ИП, като незащитените ФИ намаляват с 37%. Само при ТБ размерът на незащитените ФИ не отчита спад, а се задържа на почти същото ниво, като се наблюдава увеличение с около 1%.

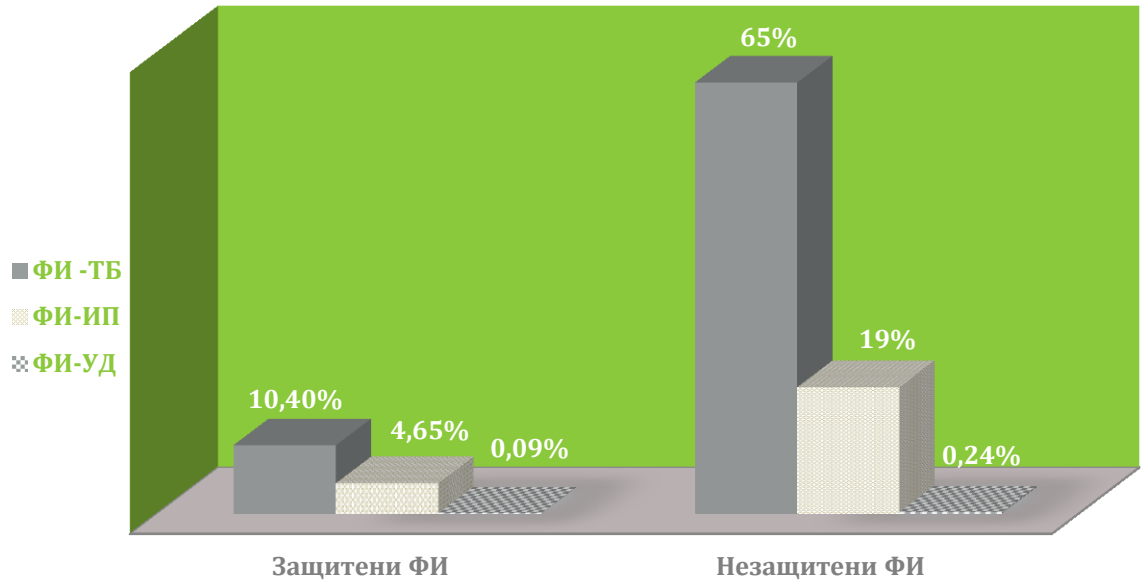
Общата сума на защитените парични средства е в размер на 36,5 млн. лв. или 1,75% от клиентските активи, подлежащи на компенсация. Незащитените ПС (държани от ИП и УД) към 31.12.2012 г. са около 14 млн. лв. или на годишна база се отчита спад от 16%.

Към 31.12.2012 г. общата сума на държаните от участниците във Фонда клиентски активи възлиза на 13,62 млрд. лв. (защитени и незащитени).

На Фиг. 7 са представени подлежащите и неподлежащите на компенсация ФИ, като е дадено и разпределението им по групи посредници. Защитените ФИ към 31.12.2012 г. са около 15% от

всички ФИ. Най-голям дял клиентски активи държат ТБ – около 76% от всички ФИ (10,4% от защитените и 65% от незащитените). ИП държат общо около 24% от ФИ, от които 4,65% са защитени, а 19% са незащитени. Незначителна част от ФИ се държи от УД – общо около 0,3%. На годишна база делът на защитените ФИ при всички участници се е увеличил с 5%.

Фиг. 7
Разпределение на ФИ по групи посредници,
към 31.12.2012 г.



Източник: ФКИ

В Табл. 3 е дадена информация за защитените от Фонда ФИ. Въпреки наблюдаваното увеличение на тези ФИ, те все още не могат да достигнат върховата си стойност от м. август 2008 г. Тогава тяхната сума е била приблизително 2,5 млрд. лв. Най-ниски стойности на ФИ са декларирани в началото на 2009 г. - 918 млн. лв.

Табл. 3 Защитени клиентски активи

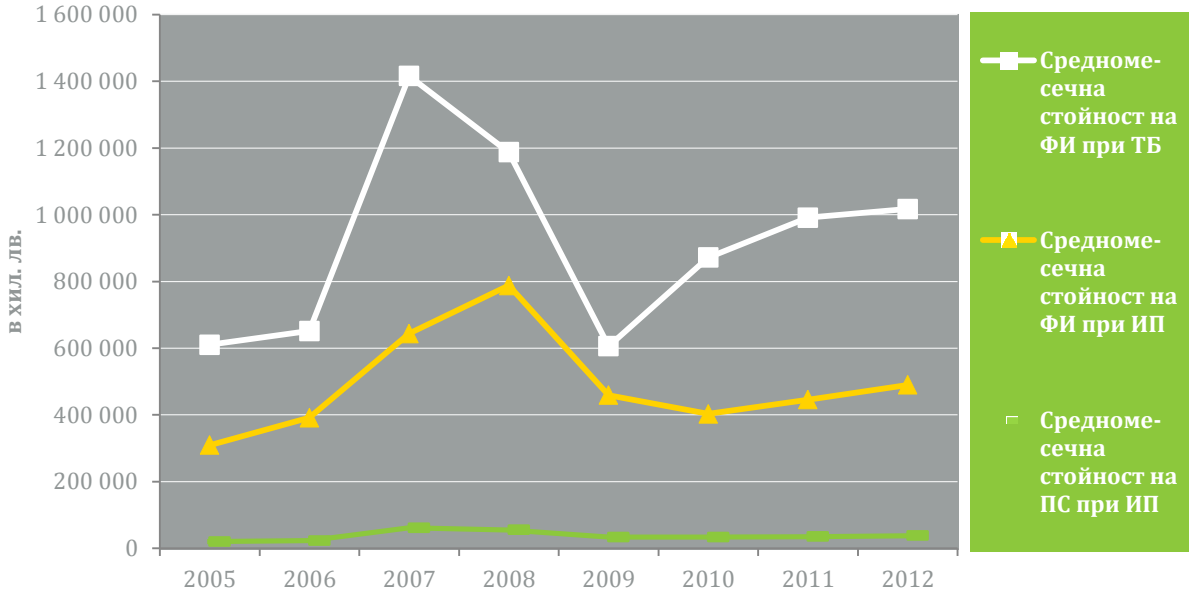
	Дата	Върхова стойност	Минимум	Текуща стойност
Обща сума на защитените от Фонда клиентски активи /в лв./	август, 2008	2 483 880 619		
	февруари, 2009		917 667 292	
	декември, 2012			2 043 978 169
% от върховата стойност		100%	-63%	-21,5%

Източник: ФКИ

През 2012 г. година най-малко ФИ са декларирани през м. април – 1,3 млрд. лв., а най-големи стойности през м. декември – 2,044 млрд. лв. Макар ФИ да са регистрирали максималната си стойност през м. август 2008 г., при ТБ най-много защитени ФИ са отчетени година по-рано (м. юни, 2007 г.), когато те са били почти 1,8 млрд. лв. Най-голямата стойност на ФИ, държани от ИП, отчетена през м. февруари 2008 г., е 1,09 млрд. лв.

Средномесечните стойности на клиентските активи са база за определяне на вноската, която участниците следва да правят във Фонда. На Фиг. 8 е представена средномесечната сума на защитените клиентски активи по години и по участници във Фонда. През 2012 г. средномесечната сума на защитените ФИ, държани от всички участници във Фонда, е около 1,5 млрд. лв. За търговските банки средномесечната сума на ФИ е над 1 млрд. лв., като тази сума се запазва на почти същото ниво от 2011 г. При ИП средномесечната стойност на ФИ продължава постепенно да се увеличава, като през 2012 г. тя е около 490 млн. лв.

Фиг. 8
Средномесечна сума на защитените клиентски активи



Източник: ФКИ

ПС при ИП запазват сравнително постоянно ниво след 2009 г. През 2012 г. средномесечната сума на защитените ПС при ИП е около 37 млн. лв. или с около 3 млн. лв. повече в сравнение с предходната година.

В Табл. 4 са представени защитените клиентски активи, борсовата капитализация и БВП към 31 декември.

Табл. 4 Клиентски активи, борсова капитализация и БВП към 31 декември

	2012 г.	2011 г.	2010 г.	2009 г.	2008 г.
Клиентски активи, подлежащи на компенсация (млн. лв.)	**2 091**	**1 612**	**1 322**	**1 259**	**1 314**
Борсова капитализация (млн. лв.)	**9 828**	**12 436**	**10 754**	**11 796**	**12 461**
Отношение клиентски активи/борсова капитализация	**21,28%**	**12,96%**	**12,00%**	**11,00%**	**11,00%**
БВП (млн. лв.)	**77 323**	**75 265**	**70 474**	**68 322**	**69 295**
Отношение борсова капитализация/БВП	**12,71%**	**16,52%**	**15,00%**	**17,00%**	**18,00%**

Източник: интернет страница на БФБ, ФКИ.

Делът на защитените клиентски активи в борсовата капитализация се увеличава от 12,96% към края на 2011 г. на 21,28% в края на 2012 г. Увеличението се дължи, от една страна, на нарасналата сума на клиентските активи, подлежащи на компенсация, и от друга, на отчетения спад в борсовата капитализация.

3.4 ПОТЕНЦИАЛНА СУМА НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА СХЕМАТА[9]

Броят на защитените от Фонда клиенти към 31.12.2012 г.е 60 997 срещу 62 399 към края на 2011 г., т.е. те намаляват с 1 402 (или спад от 2%).

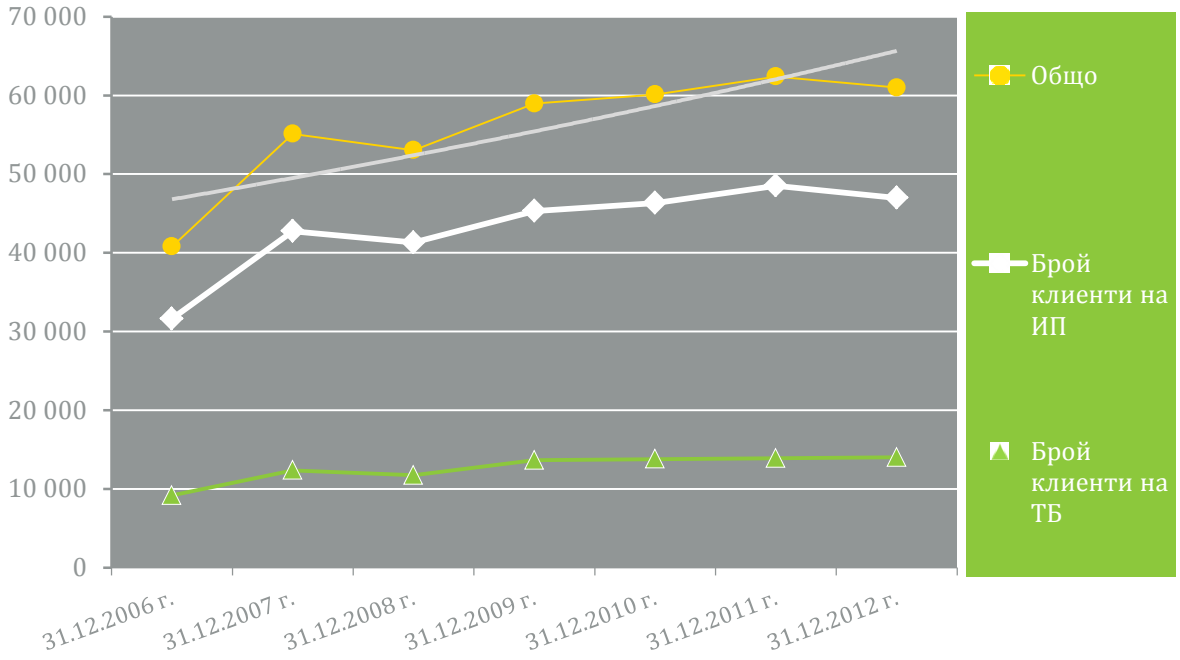
[9] Участниците във Фонда подават информация за броя на защитените клиенти към края на всяко шестмесечие, разпределени по групи клиентски активи. Към края на всеки месец участниците подават и информация за управляваните от тях клиентски активи. На тази база във Фонда се изчисляват потенциалните компенсации, които биха възникнали в случай на задействане на схемата.

Съгласно данните, това са предимно дребни клиенти, с размер на активите до 1000 лв., поради което е възможно намаляването на броя на клиентите да се дължи на отпадането на неактивни инвеститори от пазара. Броят на клиентите с активи над 1000 лв. е общо 15 666 или 26% от общия брой на защитените клиенти.[10]

На Фиг. 9 е представен броят на инвеститорите, подлежащи на компенсация към 31 декември, разпределени по групи ИП, за периода от 2006 до 2012 г., включително.

Фиг. 9

Брой клиенти по групи посредници



Източник: ФКИ

Към 31.12.2012 г. спад в броя на защитените клиенти се отчита само при инвестиционните посредници. При ТБ броят на клиентите е със 133 повече в сравнение с края на 2011 г. ИП имат около 3 пъти повече защитени клиенти (около 47 хил.), отколкото ТБ. За сметка на това управляваните от ИП

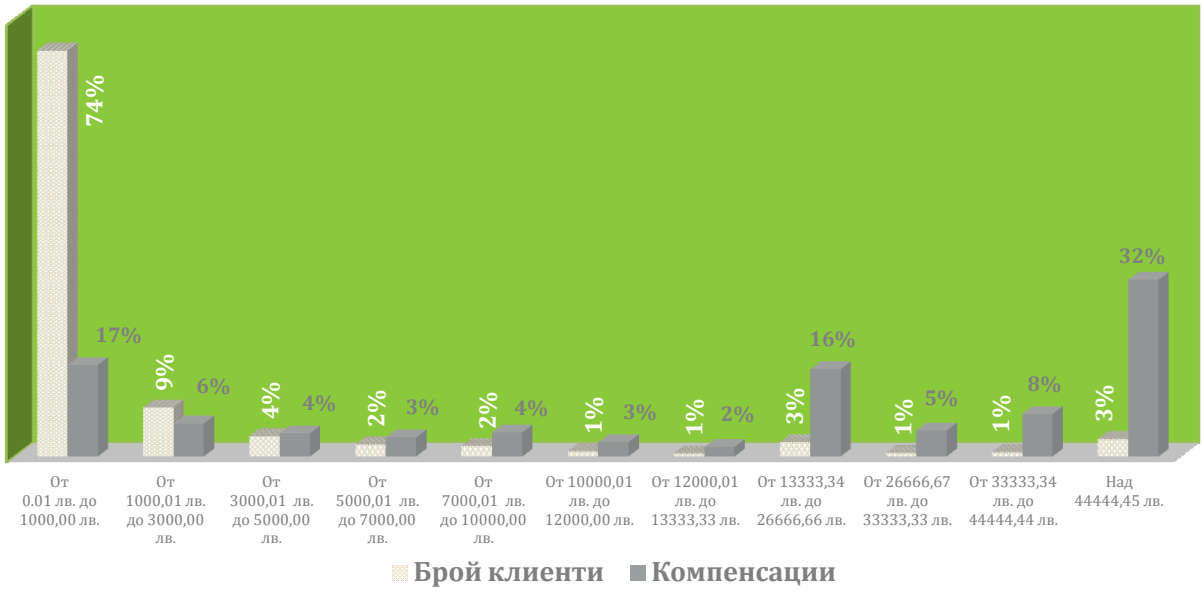
[10] Може да се счита, че клиентите с активи на сума над 1000 лв. представляват активно търгуващи инвеститори.

клиентски активи възлизат на 667 млн. лв. срещу 1,4 млрд. лв. на ТБ, които имат едва 14 хил. клиента.

На Фиг. 10 е дадено разпределение на броя на защитените клиенти и максималната компенсация, която Фондът би изплатил на клиентите във всяка група клиентски активи.[11]

Фиг. 10

Разпределение на максималната компенсация и броя на клиентите, по групи клиентски активи



Източник: ФКИ

Най-много инвеститори попадат в първата група, с активи до 1000 лв. (74%), но потенциалните задължения на Фонда към тях са едва 17% от всички евентуални компенсации. Най-голяма е експозицията на Фонда към клиентите с размер на активите над 44 хил. лв. (32%). Тези клиенти представляват едва 3% от общия брой на защитените инвеститори, а изчислената максимална компенсация за тях е около 79 млн. лв.

[11] Максималната компенсация към клиентите на един посредник се изчислява като 90% от сумата на клиентските активи, но не повече от 40 000 лв. на инвеститор. Изчисленията са на база информацията, предоставена от посредниците към 31.12.2012 г. Поради направеното допускане, че клиентите имат активи на сума, равна на горната граница на интервала, в който попадат, така получената максимална компенсация е завишена.

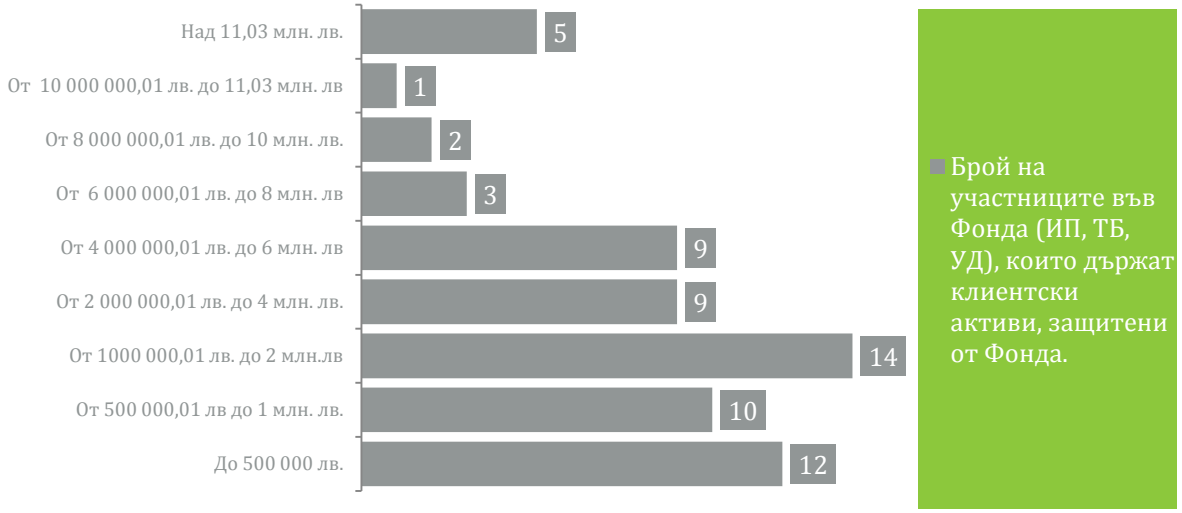
Значителни компенсации биха се изплатили и на клиентите с размер на активите в интервала от 13 хил. лв. до 26 хил. лв. (16%).

Изчислената сума на потенциалните задължения на Фонда към 31.12.2012 г. е общо около 244 млн. лв. Най-голяма е експозицията на Фонда към ИП – 170 млн. лв., като по-голям дял имат ИП с пълен лиценз. Експозицията на Фонда към клиентите на всички ТБ е около 74 млн. лв. За УД, които държат клиентски активи, подлежащи на защита, експозицията възлиза на 1,7 млн. лв. Общата сума на изчислената максимална компенсация представлява около 12% от всички подлежащи на компенсация клиентски активи.

На Фиг. 11 е дадено разпределението на участниците във Фонда по изчислената евентуална компенсация, която Фондът би изплатил на техните клиенти.

Фиг. 11

Брой на участниците в зависимост от експозицията на Фонда към клиентите им



Източник: ФКИ

Най-много участници попадат в интервала от 1 до 2 млн. лв. (14), следван от интервала с компенсации до 500 хил. лв. (12 участници). Към 31.12.2012 г. броят на посредниците, при които средствата на Фонда могат да се окажат недостатъчни в случай на изплащане на компенсация, е пет - 4 ИП и 1 ТБ. При тях може да се наложи Фондът да събира допълнително средства, съгласно разпоредбите на чл. 77с от ЗППЦК. От друга страна, средствата на Фонда биха стигнали за компенсиране клиентите на няколко посредника едновременно, при които потенциалните компенсации са по-малки като суми.

Разполагаемите във Фонда ресурси (11,03 млн. лв.) покриват 4,5% от общата потенциална компенсация (244 млн. лв.).

В Приложение № 2 е показано разпределението на броя на клиентите, подлежащи на компенсация, по групи клиентски активи, съответно за ИП и ТБ.

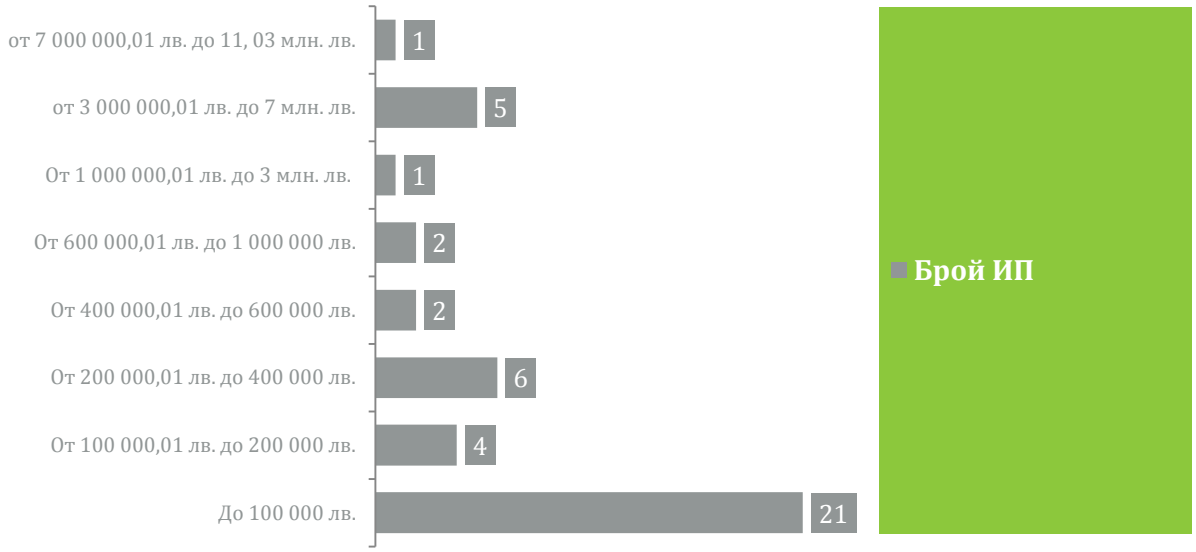
Счита се, че рискът за изплащане на компенсации за паричните средства е по-голям, отколкото за ФИ, тъй като ПС по-лесно могат да бъдат използвани от ИП в нарушение на договорите с клиентите. Този риск е по-голям при ИП с пълен лиценз, тъй като те имат правото да търгуват за собствена сметка и съответно да поемат по-големи рискове.[12]

На Фиг. 12 е дадено разпределение на ИП в зависимост от държаните от тях защитени ПС.

[12] Съществуват случаи на фалити на фирми, използвали ПС на клиенти не по предназначение. Например, ирландската инвестиционна фирма Custom House Capital Limited закупува имоти с пари на клиенти, без тяхното знание и извън договорните условия. В разгара на кризата цената на имотите спада с 40%, което води до фалита на фирмата. Случаят е известен като ирландската „Понзи“ схема.

Фиг. 12

Размер на паричните средства при ИП към 31.12.2012 г.[13]



Източник: ФКИ

Най-много посредници държат ПС на сума до 100 хил. лв.– 21 ИП, следвани от тези с ПС на сума в интервала от 200 до 400 хил. лв. – общо 6 на брой. Към 31.12.2012 г. 5 ИП държат ПС на сума между 3 и 7 млн. лв., а само при 1 посредник ПС са в интервал от 7 до 11,03 млн. лв. Няма посредник, който да държи ПС на сума, по-голяма от разполагаемите във Фонда средства.

[13] В графата до 100 хил. лв. не са включени ИП с нулева стойност на ПС.

3.5 МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

През 2012 г. Фондът продължи да развива сътрудничеството си с други схеми от ЕС. Международната дейност на Фонда е основно по линия на асоциираното му членство в EFDI (Европейски форум на институциите за гарантиране на депозитите).

През м. март в Прага се състоя среща на работната група на схемите за компенсиране на инвеститорите към EFDI. На срещата се разискваха главно въпроси, насочени към дейността на схемите в национален и международен мащаб.

В края на 2012 г. в Рим се проведе първата среща на работната група за изследвания към EFDI, в която Фондът също е представен. Традиционно председателят на УС участва в годишната среща на EFDI.

През годината се поддържаха контакти с повечето от европейските схеми за компенсиране на инвеститорите. Международното сътрудничество на Фонда е сред приоритетите в дейността на Фонда, тъй като то има важна роля за прилагане на най-добрата практика в областта на компенсирането на инвеститорите.

4. НАСОКИ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ПРЕЗ 2013 г.

И през 2013 г. дейността на Фонда ще бъде насочена към съдействие за поддържането на стабилността и доверието в капиталовия пазар в България, като се осигурява защита на клиентите на ИП, ТБ и УД до размерите, предвидени в нормативната уредба. Поради това цел на Фонда ще бъде осигуряването на адекватна защита на инвеститорите, спазвайки законовите разпоредби. За постигането на тази цел Фондът ще продължи да участва активно във всички процеси, касаещи дейността му, в сътрудничество със съответните национални и международни институции. Това включва и адекватно управление на средствата за компенсации, с приоритет тяхната сигурност и ликвидност.

Също така ще продължи практиката да се обновяват и развиват инструментите, които спомагат за събиране и обработване на информацията, подавана от участниците във Фонда. Това включва усъвършенстване на използваните софтуерни продукти, както и на изготвяните анализи във Фонда.

Международната дейност на Фонда е един от приоритетите му през 2013 г., тъй като тя допринася за развитието на схемата, а също и за изграждането на международен престиж и позиции, които са важни за ролята на Фонда не само в България, но и в ЕС.

Фондът ще продължи да бъде коректен партньор на участниците в капиталовия пазар, като поддържа доверието и стабилността в него, осигурявайки навременна и адекватна защита на инвеститорите.

ПРИЛОЖЕНИЯ

2012

Приложение № 1

Списък на участниците във Фонда към 31.12.2012 г.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

1	АБВ ИНВЕСТИЦИИ ЕООД
2	АВАЛ ИН АД
3	АВС ФИНАНС ЕАД
4	АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА АД
5	АВУС КАПИТАЛ ООД
6	АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД
7	АРГО ИНВЕСТ АД
8	БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД
9	БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ИП ЕАД
10	БГ ПРОИНВЕСТ АД
11	БЕНЧМАРК ФИНАНС АД
12	БМФН ЕАД
13	БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД
14	БУЛБРОКЪРС ЕАД
15	ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД
16	ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД
17	Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД
18	ДЕ НОВО ЕАД
19	ДЕЛТА СТОК АД
20	ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД
21	ЕВРО - ФИНАНС АД
22	ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
23	ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
24	ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД
25	ИП БЕТА КОРП АД
26	ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД
27	ИП ФАВОРИТ АД
28	ИП ФИНА - С АД
29	КАПМАН АД
30	КАРОЛ АД
31	КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД
32	КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД
33	НАБА ИНВЕСТ АД
34	ПОЗИТИВА АД
35	ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД
36	ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД
37	РЕАЛ ФИНАНС АД
38	РНК КЕПИТЪЛ АД
39	СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД
40	СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
41	СТАТУС ИНВЕСТ АД
42	ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД
43	ФАКТОРИ АД
44	ФК ЕВЪР АД
45	ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД
46	ЮГ МАРКЕТ АД

БАНКИ - ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

1	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
2	БАНКА ДСК ЕАД
3	БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
4	БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
5	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
6	ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
7	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
8	КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
9	ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
10	ОБЩИНСКА БАНКА АД
11	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
12	РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
13	СИБАНК АД
14	СИТИБАНК Н. А. - КЛОН СОФИЯ
15	СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
16	ТБ ИНВЕСТБАНК АД
17	ТБ МКБ ЮНИОНБАНК АД
18	ТЕКСИМ БАНК АД
19	ТОКУДА БАНК АД
20	ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
21	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
22	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
23	ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

1	АВРОРА КЕПИТЪЛ АД	16	КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
2	АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	17	ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
3	АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	18	ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
4	АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	19	ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
5	БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	20	РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
6	БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	21	РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
7	ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАД	22	СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
8	ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	23	СОМОНИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
9	ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	24	СТАТУС КАПИТАЛ АД
10	ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	25	СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
11	ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД	26	ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
12	ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	27	УД ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
13	КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	28	ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
14	КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	29	ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
15	КД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД		

Приложение № 2

Разпределение на броя на защитените клиенти и потенциалната компенсация, по групи клиентски активи към 31.12.2012 г.

Групи клиентски активи	Брой клиенти на ИП		Компенсация при ИП		Брой клиенти на ТБ		Компенсация при ТБ		Общо брой клиенти		Общо компенсация	
			(в лв.)				*(в лв.)*				*(в лв.)*	
От 0,01 лв. до 1 000,00 лв.	36 029	77%	32 426 100	19%	9 302	66%	8 371 800	11%	45 331	74%	40 797 900	17%
От 1 000,01 лв. до 3 000,00 лв.	3 883	8%	10 484 100	6%	1 574	11%	4 249 800	6%	5 457	9%	14 733 900	6%
От 3 000,01 лв. до 5 000,00 лв.	1 613	3%	7 258 500	4%	679	5%	3 055 500	4%	2 292	4%	10 314 000	4%
От 5 000,01 лв. до 7 000,00 лв.	937	2%	5 903 100	3%	409	3%	2 576 700	3%	1 346	2%	8 479 800	3%
От 7 000,01 лв. до 10 000,00 лв.	860	2%	7 740 000	5%	330	2%	2 970 000	4%	1 190	2%	10 710 000	4%
От 10 000,01 лв. до 12 000,00 лв.	406	1%	4 384 800	3%	179	1%	1 933 200	3%	585	1%	6 318 000	3%
От 12 000,01 лв. до 13 333,33 лв.	264	1%	3 168 000	2%	83	1%	996 000	1%	347	1%	4 164 000	2%
От 13 333,34 лв. до 26 666,66 лв.	1 151	2%	27 623 998	16%	470	3%	11 279 999	15%	1 621	3%	38 903 997	16%
От 26 666,67 лв. до 33 333,33 лв.	274	1%	8 220 000	5%	112	1%	3 360 000	5%	386	1%	11 580 000	5%
От 33 333,34 лв. до 44 444,44 лв.	342	1%	13 680 000	8%	131	1%	5 240 000	7%	473	1%	18 920 000	8%
Над 44 444,45 лв.	1 223	3%	48 919 997	29%	746	5%	29 839 998	40%	1 969	3%	78 759 995	32%
ОБЩО:	46 982	100%	169 808 595	100%	14 015	100%	73 872 997	100%	60 997	100%	243 681 592	100%